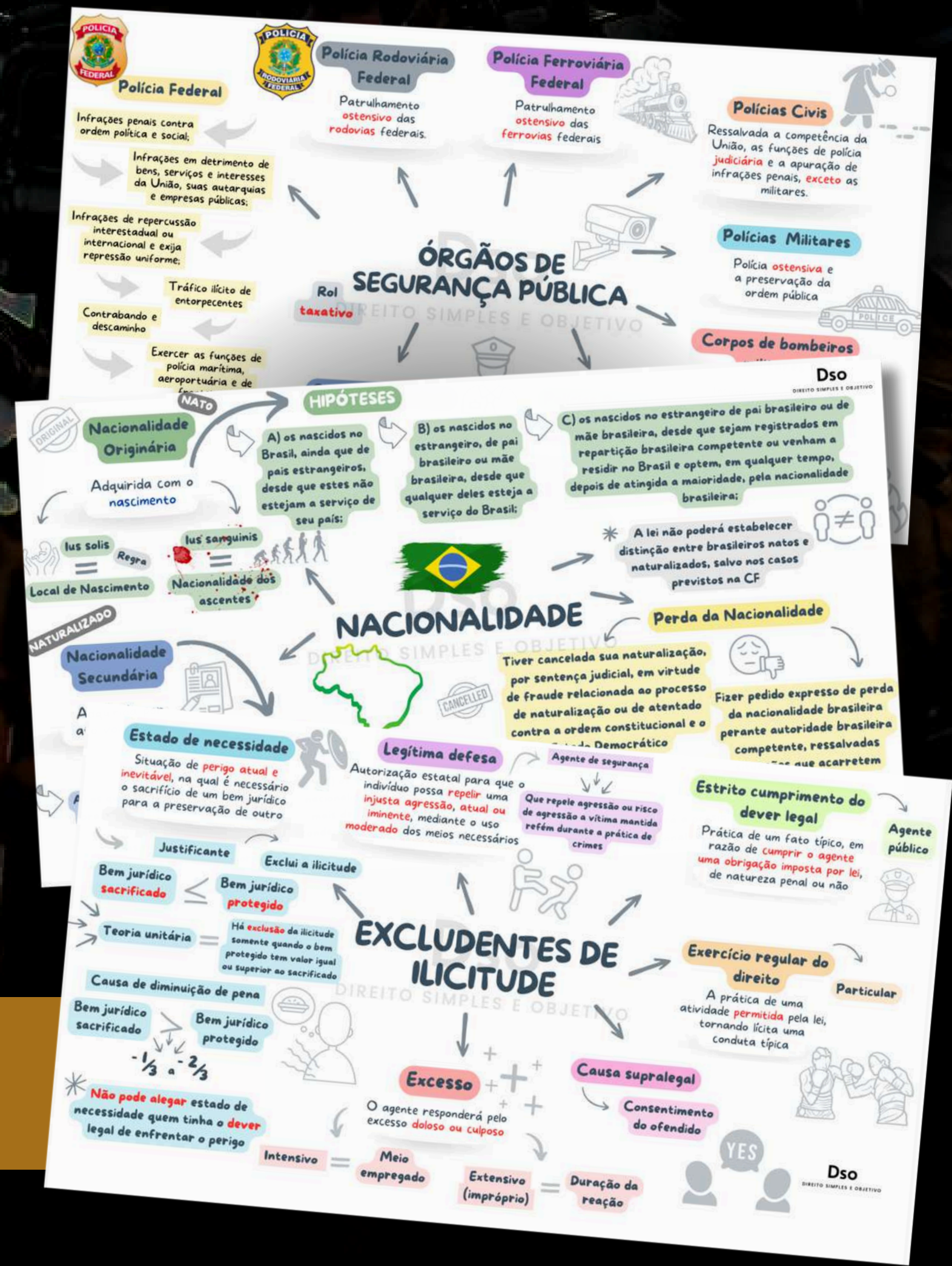


MAPA MENTAL

PPR

DIREITOS





Pela morte do agente

A extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro **não se estende a este**

Nos **crimes conexos**, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão

Perdão judicial

Nos casos previstos em lei



Retratação do agente

Nos casos em que a lei a admite



Graça



Anistia



Indulto

Retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso

Prescrição

Decadência

Perempção



Renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito

Nos crimes de ação privada



EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

Historicidade

Os direitos que se vão construindo com o decorrer do tempo

Inalienabilidade

Pois não permitem a sua desinvestidura por parte do titular, não podendo ser transferidos ou cedidos (onerosa ou gratuitamente) a outrem, sendo, portanto, indisponíveis e inegociáveis

Imprescritibilidade

Não se esgotando com o passar do tempo e podendo ser a qualquer tempo vindicados, não se justificando a perda do seu exercício pelo advento da prescrição

Universalidade

São titulares dos direitos humanos todas as pessoas, bastando a condição de ser pessoa humana para se poder invocar a proteção desses direitos, tanto no plano interno como no plano internacional



Essencialidade

Os direitos humanos são essenciais por natureza, tendo por conteúdo os valores supremos do ser humano e a prevalência da dignidade humana



Irrenunciabilidade

Traduz a ideia de que a autorização de seu titular não justifica ou convalida qualquer violação do seu conteúdo

CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS HUMANOS

Vedação do retrocesso

Os direitos humanos devem sempre (e cada vez mais) agregar algo de novo e melhor ao ser humano, não podendo o Estado proteger menos do que já protegia anteriormente

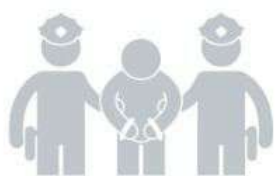


Relatividade

Os direitos humanos, apesar de essenciais, não são absolutos, ou seja, podem sofrer limitações.



Referência: Mazzuoli, Valerio de Oliveira Curso de direitos humanos - 6. ed. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019



**Prisão
Cautelar**

**Rol
taxativo**

Somente por provocação

Depende da **representação** da
autoridade policial ou de
requerimento do MP

**Durante o
inquérito policial**



Os presos temporários
deverão permanecer,
obrigatoriamente, **separados**
dos demais detentos

For imprescindível para
as **investigações** do
inquérito policial

For **justificada** em
fatos novos ou
contemporâneos;

For **adequada** à gravidade
concreta do crime, às
circunstâncias do fato e as
condições pessoais do indiciado;

Princípio da
Proporcionalidade

REQUISITOS

Não for suficiente a
imposição de medidas
cautelares diversas;

Quando o indicado **não tiver**
residência fixa ou não fornecer
elementos necessários ao
esclarecimento de sua **identidade**

**PRISÃO
TEMPORÁRIA**

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

Prazo

05 dias

05 dias

30 dias

30 dias

**Prorrogação não é
automática**

Crimes Hediondos



Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO



✓ **Competência**

✓ **Finalidade**

✓ **Forma**

✓ **Motivo**

✓ **Objeto**

Competência

Poder legal conferido ao agente público para o desempenho específico das atribuições de seu cargo

Requisito vinculado, ou seja, é a lei que define a atribuição conferida ao agente público

Finalidade

Aquilo que se busca proteger com a prática do ato administrativo

Requisito vinculado e a sua inobservância leva ao abuso de poder, na modalidade desvio de poder

Em regra, os atos administrativos exigem a forma escrita

Forma

Modo de exteriorização do ato administrativo

Mas existem os não escritos, como exemplo os apitos e gestos de fiscais de trânsito.

Motivação

Justificativa para a emissão da vontade expressamente indicada no ato administrativo

Motivo

Situação de fato ou de direito que autoriza a prática do ato

Compõe o mérito administrativo, podendo, portanto, ser um requisito discricionário

Compõe o mérito administrativo, podendo, portanto, ser um requisito discricionário

Objeto

Conteúdo do ato, a ordem por ele determinada, ou o resultado prático pretendido ao se expedi-lo

REQUISITOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

Dso
DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

Legalidade

Impessoalidade

Moralidade

Publicidade

Eficiência



Legalidade

A Administração Pública só deve **atuar** quando a **lei** a **autorizar**



Finalidade pública

Impessoalidade

Busca impedir a **autopromoção** do agente público.

Imparcialidade na atuação da Administração Pública

Atuação do agente público é **imputada** à Administração Pública.

O **desrespeito** pode configurar, inclusive, **ato de improbidade administrativa**



PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS EXPLÍCITOS NA CF

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

A CF apresenta um **rol exemplificativo** de princípios relacionados ao Direito Administrativo, previsto no art. 37, caput.



Eficiência

Visa a **obtenção dos melhores resultados**, quanto a **organização, estruturação e disciplina** da Administração Pública, todos direcionados ao **objetivo** comum de alcançar a **excelência** na prestação do serviço público

Boa qualidade

Economicidade

Publicidade

É o dever de **divulgação oficial** dos atos administrativos.

Não é absoluto



Moralidade

A exigência da **honestidade, lealdade, boa-fé** de conduta no exercício da **função** administrativa





Procedimento Administrativo Escrito

É um procedimento administrativo (e não judicial), conduzido pelo Delegado de Polícia, reduzidas a escrito ou datilografadas



Dispensável

Peça meramente informativa, assim, se o titular da ação penal dispuser dos elementos necessários para o oferecimento da denúncia, não é necessária a instauração do inquérito policial

As irregularidades ocorridas no inquérito policial não são aptas a atingir a ação penal correspondente

Sigiloso



Para assegurar o sucesso das investigações, é essencial que as diligências realizadas no curso do inquérito policial tenham acesso restrito

Não é absoluto - Súmula Vinculante nº 14

Oficioso



Nos crimes de ação penal pública incondicionada, o inquérito policial será instaurado de ofício

Nos crimes de ação penal pública condicionada e de ação penal privada, a instauração do inquérito policial exige manifestação do interessado (vítima ou representante legal)

CARACTERÍSTICAS DO INQUÉRITO POLICIAL

Inquisitivo

Não exige contraditório e ampla defesa



O objetivo é buscar elementos de informação para elucidação dos fatos

Indisponível

Uma vez instaurado o inquérito policial, a autoridade policial não poderá arquivá-lo



Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO



Crime imperfeito

Previsão Legal

Quando, iniciada a execução, não se consuma por **circunstâncias alheias** à vontade do agente

Elementos

- início dos atos executórios;
- ausência de consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente
- dolo de consumação.



Pena

Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

Distância percorrida do iter criminis



Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

Tentativa branca ou incruenta

O objeto material **não é atingido** pela conduta do agente.

Tentativa vermelha ou cruenta

O objeto material **é atingido** pela conduta do agente, **mas não há consumação** do crime

CRIME TENTADO

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

Tentativa perfeita, acabada ou crime falho

O agente **esgota todos os meios** executórios possíveis e mesmo assim **não há consumação**

Tentativa imperfeita, inacabada ou propriamente dita

O agente **não consegue utilizar todos os meios** à sua disposição e, assim, o crime acaba não se consumando.

Não admitem tentativa

- ✗ Crime culposos
- ✗ Crime preterdoloso
- ✗ Crime unissubsistente
- ✗ Crime omissivo próprio
- ✗ Crime de perigo abstrato
- ✗ Contraveção penal
- ✗ Crime habitual próprio
- ✗ Crime atentado
- ✗ Crime obstáculo







Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

**CONHEÇA AGORA MESMO A MELHOR PREPARAÇÃO
PARA A **POLÍCIA PENAL DO RIO DE JANEIRO!****

SAIBA MAIS

ATENDIMENTO DSO

 **(88) 9 9307-1037**